2026년도 제37회 공인중개사 부동산세법 누적식 모의고사 (제1회)

박문각 평택학원
☎ 031) 691 - 1972

과 목 명	부 동 산 세 법	제한시간	감독관확인
		30분	

일자	1주차 - 26.07.04	문항수	25문항	담당	이 혁 교수

1. 다음 중 보통징수 방법으로만 부과 징수하는 지방세로 옳은 것은? 필 17

① 취득세 ② 재산세
③ 양도소득세 ④ 지방교육세
⑤ 종합부동산세

2. 다음 중 물납과 분납 모두 가능한 조세로 옳은 것은? 필 8

① 취득세
② 재산세 도시지역 분
③ 소방분 지역자원시설세
④ 종합부동산세
⑤ 소득세

3. 각 세목별 분할납부에 대한 설명으로 옳은 것은? 필 8

① 재산세 분할납부를 하고자 하는 경우에는 납부기한 10일전까지 분할납부를 신청하여야 한다.
② 재산세 납부세액이 400만원인 경우, 최대 150만원을 납부기한이 지난날부터 3개월 이내에 분납 할 수 있다.
③ 양도소득세의 경우 예정신고의 경우에는 분할납부 할 수 없고 확정신고의 경우에만 분할 납부가 가능하다.
④ 종합부동산세 납부세액이 400만원인 경우 100만원은 분할납부 할 수 없고 최대 150만원을 납부기한 지난날로부터 6개월 이내 분납 할 수 있다.
⑤ 양도소득세 예정신고납부시 납부할 세액이 1천 600만원인 경우, 최대 800만원을 납부기한이 지난날부터 2개월 이내에 분납 할 수 있다.

4. 다음은 지방세법상 조세 용어 정의에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 보통징수란 지방세를 징수할 때 편의상 징수할 여건이 좋은 자로 하여금 징수하게 하고 그 징수한 세금을 납부하게 하는 것을 말한다. 필 17
② 납세의무자'란 세법에 따라 지방세를 납부할 의무(특별징수의무자는 제외)가 있는 자를 말한다. 필 16
③ '체납처분비'란 체납처분에 관한 규정에 따른 재산의 압류·보관·운반과 매각에 드는 비용(매각을 대행시키는 경우 그 수수료를 포함한다)을 말한다.
④ '면세점(免稅點)'이란 과세표준 금액이 일정금액 이하에 대해 과세하지 않는다고 정할 때의 그 금액을 말한다. 필 15
⑤ 지방자치단체의 징수금이란 지방세와 체납처분비를 말한다. 필 23

5. 부동산 관련 세목의 법정신고기한 또는 납기에 관한 설명으로 틀린 것은? 필 15

① 법정신고기한 내 재산권을 공부에 등기 또는 등록하려는 경우에는 등기 등록신청서를 등기 등록관서에 접수하는 날까지 취득세를 신고하고 납부하여야 한다.
② 부담부증여의 채무액에 해당하는 부분으로서 양도소득세의 과세표준 예정신고기간은 양도일이 속하는 달의 말일부터 3개월로 한다.
③ 등록면허세의 법정신고기한은 등기 또는 등록을 하기 전까지이다.
④ 주택의 경우 토지분에 대한 재산세의 납기는 매년 9월 16일부터 30일까지이다.
⑤ 증여로 취득한 경우에는 취득일이 속한 달의 말일부터 3개월이내 취득세를 신고하고 납부하여야 한다.

6. 다음 중 부동산 관련 조세의 양도단계에서 부과되는 조세를 모두 고른 것은? 필 14

㉠ 지방소득세	㉡ 지방교육세
㉢ 재산세	㉣ 농어촌특별세
㉤ 인지세	

① ㉠, ㉢ ② ㉠, ㉣
③ ㉠, ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉣, ㉤
⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

7. 다음 조세 중 지방세이면서 목적세이고 부가세인 조세로 옳은 것은? 필 13

① 재산세 ② 등록면허세
③ 지방교육세 ④ 종합부동산세
⑤ 농어촌특별세

8. 다음 중 납부의무 소멸사유에 해당하지 않는 것은? 필 21

① 납부
② 부과취소
③ 제척기간의 만료
④ 부과철회
⑤ 소멸시효의 완성

9. 부동산 세법의 세율구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 필12

① 등록면허세의 경우 초과누진세율 구조로 되어 있다.
② 토지분 재산세는 초과누진세율(종합합산토지, 별도합산토지)과 비례세율(분리과세토지)구조로 되어 있다.
③ 취득세는 비례세율 구조로 되어 있다.
④ 종합부동산세는 초과누진세율 구조(법인소유주택은 예외)로 되어 있다.
⑤ 등기된 부동산의 경우 양도소득세는 보유기간에 따라 초과누진세율과 비례세율구조로 되어 있다.

10. 다음 중 ( )안에 들어갈 내용으로 옳은 것은? 필 22

○ 법정신고기한까지 과세표준신고서를 제출하지 아니한 경우 지방세의 원칙적인 제척기간은 (㉠)이다. ○ 사기나 그 밖의 부정한 행위로 지방세를 포탈하거나 환급 또는 경감받은 경우 제척기간은 (㉡)이다. ○ 부담부증여로 취득한 경우로서 취득세 과세표준신고서를 법정기한내에 제출하지 아니한 경우 제척기간은 (㉢)이다. ○ 지방세로서 체납액이 5천만원(가산세를 제외한 금액) 이상인 경우 소멸시효는 (㉣)이다.

① ㉠ 10년 ㉡ 7년 ㉢ 7년 ㉣ 5년
② ㉠ 5년 ㉡ 10년 ㉢ 15년 ㉣ 10년
③ ㉠ 7년 ㉡ 10년 ㉢ 7년 ㉣ 5년
④ ㉠ 10년 ㉡ 7년 ㉢ 10년 ㉣ 15년
⑤ ㉠ 7년 ㉡ 10년 ㉢ 10년 ㉣ 10년

11. 다음은 가산세에 대한 내용이다 옳지 않은 것은? 필 18

① 가산세는 해당 의무가 규정된 세법의 해당 지방세의 세목으로 한다. 다만, 해당 지방세를 감면하는 경우에는 가산세는 그 감면대상에 포함하지 않는다.
② 납세의무자가 법정신고기한까지 과세표준 신고를 한 경우로서 신고하여야 할 납부세액보다 적게 신고한 경우에는 과소신고한 납부세액의 100분의 10에 상당하는 금액을 가산세로 부과한다.
③ 양도소득세의 경우 예정신고와 확정신고를 하지 아니한 경우 모두 가산세를 부과한다.
④ 종합부동산세의 경우 무신고가산세는 부과될 수 있지만 과소신고 가산세는 부과할 수 없다.
⑤ 등록면허세 납세의무자가 신고를 하지 아니한 경우에도 등록하기 전까지 납부하였을 때에는 신고를 하고 납부한 것으로 보아 무신고 가산세를 부과하지 아니한다.

12. 「지방세기본법」상 이의신청 또는 심판청구에 관한 설명이다. 틀린 것은? 필 25

① 이의신청을 거친 후 심판청구를 할 때에는 이의신청에 대한 결정 통지를 받은 날로부터 90일 이내에 하여야 한다.
② 이의신청을 하지 않고 심판청구는 할 수 있지만 심판청구를 거치지 않고 행정소송을 제기할 수 없다.
③ 이의신청인이 재해 등을 입어 이의신청기간 내에 이의신청을 할 수 없을 때에는 그 사유가 소멸된 날부터 14일 이내에 이의신청을 할 수 있다.
④ 이의신청, 심판청구는 그 처분의 집행에 효력을 미치지 아니한다. 다만, 압류한 재산에 대하여는 이의신청, 심판청구의 결정처분이 있는 날부터 60일까지 공매 처분을 보류할 수 있다.
⑤ 통고처분과 과태료 부과처분을 받은 자는 이의신청 또는 심판청구를 할 수 없다.

13. 다음 중 납세의무 성립시기로 옳지 않은 것은? 필 20

① 지방교육세 : 과세표준이 되는 세목의 납세의무가 성립 하는 때
② 재산세 : 과세기준일(6월 1일)
③ 소득세 : 소득이 발생하는 때
④ 수시부과 하는 조세 : 수시부과 사유가 발생하는 때
⑤ 개인분 주민세 : 과세기준일(7월 1일)

14. 체납된 조세의 법정기일 전에 채권담보를 위해 甲이 저당권 설정등기한 사실이 부동산등기부 등본에 증명되는 甲 소유 토지 A의 공매대금에 대하여 그 조세와 피담보채권이 경합되는 경우, 피담보채권보다 우선 징수하는 조세가 아닌 것은? (단, 토지 A에 다음의 조세가 부과됨) 필 24

① 취득세
② 종합부동산세
③ (소방분)지역자원시설세
④ 재산세
⑤ 재산세에 부가되는 지방교육세

15. 다음 중 취득세가 과세 되는 경우로 묶여 있는 것은? 필 37

㉠ 토지의 매립 간척에 의한 취득 ㉡ 부동산을 현물출자에 의한 취득 ㉢ 차량의 제조 및 주문에 의한 선박의 건조 ㉣ 건축물의 개수로 인한 면적이 증가한 경우 ㉤ 건축허가를 받지 아니하고 건축한 건축물 ㉥ 입주권을 매매로 인한 취득

① ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ ② ㉡, ㉢, ㉣, ㉤
③ ㉠, ㉡, ㉣, ㉤ ④ ㉢, ㉥
⑤ ㉠, ㉡, ㉤, ㉥

16. 비상장법인 주식 30%를 소유한 일반주주인 자가 다른 주주로부터 25%를 승계취득하고, 다시 10%를 취득하여 65%를 소유한 경우 취득세 납세의무는? 필 38

① 취득시점마다 취득한 비율만큼 그 법인의 취득세 과세대상 물건을 취득한 것으로 본다.
② 25%를 취득한 시점에 55%를 소유하게 되어 최초 과점주주로서 55%에 대하여 납세의무가 있고 그 후 증가된 10%에 대하여 납세의무가 있다.
③ 65%를 취득한 시점에 65% 전체에 대하여 납세의무가 있다.
④ 비상장법인의 주식은 취득세 과세대상이 아니므로 납세의무가 없다.
⑤ 55%를 소유한 시점에 증가한 만큼 납세의무가 주어지고 그 후 10% 증가부분에 대하여는 이미 과점주주로서 납세의무를 성립되었기에 납세의무가 없다.

17. 취득세 납세의무자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 필 41

① 도시 및 주거환경정비법 제16조 제2항의 규정에 의한 재건축조합이 당해 조합원용으로 취득하는 조합주택용 부동산은 주택조합이 취득한 것으로 본다.
② 주체구조부와 하나가 되어 건축물로서 효용가치를 이루고 있는 것에 대하여는 주체구조부 취득자 이외의 자가 가설한 경우에도 주체구조부 취득자가 납세의무를 진다.
③ 「도시개발법」에 따른 도시개발사업과 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업의 시행으로 해당 사업의 대상이 되는 부동산의 소유자(상속인을 포함한다)가 환지계획 또는 관리처분계획에 따라 공급받거나 토지상환채권으로 상환받는 건축물은 그 소유자가 원시취득한 것으로 보며 토지의 경우에는 당초 소유한 토지 면적을 초과하는 경우로서 그 초과한 면적은 그 소유자가 승계취득한 것으로 본다.
④ 직계존속과 직계비속이 권리의 이전이나 행사에 등기 또는 등록이 필요한 부동산을 서로 교환한 경우 유상으로 취득한 것으로 본다.
⑤ 도시개발법」에 따른 도시개발사업(환지방식만 해당)의 시행으로 토지의 지목이 사실상 변경된 때에는 그 환지계획에 따라 공급되는 환지는 조합원이 체비지 보류지는 사업시행자가 각각 취득한 것으로 본다.

18. 다음은 취득세 취득시기에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은? 필 50

① 무상취득의 경우에는 그 계약일(상속 또는 유증으로 인한 취득의 경우에는 상속 또는 유증 개시일을 말한다)에 취득한 것으로 본다.
② 유상승계취득의 경우 계약상의 잔금지급일에 취득한 것으로 본다.
③ 건축물을 건축하여 취득하는 경우에는 사용승인서를 내주는 날(사용승인서를 내주기 전에 임시사용승인을 받은 경우에는 그 임시사용승인일을 말함)과 사실상의 사용일 중 빠른 날을 취득일로 본다.
④ 연부로 취득하는 것(취득가액의 총액이 지방세법 제17조의 적용을 받는 것은 제외한다)은 그 사실상의 연부금 지급일을 취득일로 본다.
⑤ 관계 법령에 따라 매립·간척 등으로 토지를 원시취득하는 경우에는 공사준공인가일을 취득일로 본다.

19. 취득세의 과세표준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 필 53

① 부동산 등을 원시취득하는 경우 취득당시가액은 사실상취득가격으로 한다.
② 취득물건에 대한 시가표준액이 1억원(지분을 취득한 경우에는 전체 지분에 해당하는 금액을 말하고 주택의 부속토지만 취득한 경우에는 전체주택이 시가표준액을 말한다.) 이하인 부동산 등을 무상취득(상속은 제외한다)하는 경우 시가인정액과 시가표준액 중에서 납세자가 정하는 가액을 취득당시가액으로 한다.
③ 토지의 지목을 사실상 변경한 경우 사실상취득가격을 확인할 수 없는 경우 취득당시가액은 시가표준액을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 계산한 가액으로 한다.
④ 취득세의 과세표준은 취득 당시의 가액으로 한다. 다만 연부로 취득하는 경우 취득세 과세표준은 연부금액으로 한다.
⑤ 부동산 등을 증여로 취득한 경우 시가표준액을 과세표준으로 한다.

20. 「지방세법」상 부동산의 취득세 과세표준을 사실상의 취득가격으로 하는 경우 이에 포함될 수 있는 항목을 모두 고른 것은? (다만, 아래 항목은 법인이 국가로부터 시가로 유상취득하기 위하여 취득시기 이전에 지급하였거나 지급하여야 할 것으로 가정함) 필55

㉠ 취득대금을 일시급으로 지불하여 일정액을 할인받은 경우 그 할인액
㉡ 부동산의 건설자금에 충당한 차입금의 이자
㉢ 연불조건부 계약에 따른 이자상당액 및 연체료
㉣ 부가가치세

① ㉠ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉢
④ ㉠, ㉣ ⑤ ㉢, ㉣

21. 취득세와 관련하여 시행되고 있는 제도로 옳은 것은 몇 개인가?

㉠ 면세점	㉡ 기한 후 신고
㉢ 소액징수면제	㉣ 중가산세
㉤ 누진세율	㉥ 신고납부

① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

22. 취득세의 세율에 대한 설명이다. 옳은 것은? 필 60

① 취득세의 세율은 표준세율과 중과세율에 대하여 50/100범위 안에서 세율을 가감 조정 할 수 있다.
② 농지를 매매로 취득하는 경우 취득세 표준세율은 1000분의 40의 세율을 적용한다.
③ 비영리 사업자가 농지를 증여를 받는 경우 취득세 표준세율은 1000분의 35의 세율을 적용한다.
④ 증축으로 인하여 건축물 면적이 증가한 경우 그 증가된 부분에 대하여 1000분의 28의 세율을 적용한다.
⑤ 같은 취득물건에 대하여 둘 이상의 세율이 해당되는 경우에는 그 중 낮은 세율을 적용한다.

23. 취득세의 부과와 징수에 관한 설명으로 옳은 것은? 필 69

① 납세의무자가 신고를 하지 아니한 경우에는 무신고 납부세액의 10% 가산한 금액을 세액으로 하여 보통징수 방법에 의해 징수한다.
② 취득세는 취득 물건의 소유자의 주소지 관할 특별시 광역시도에서 그 취득자에게 부과하는 지방세 중 도세이다.
③ 지방자치단체의 장은 취득세 납세의무가 있는 법인이 장부 등의 작성과 보존 의무를 이행하지 아니한 경우에는 산출된 세액 또는 부족세액의 100분의 20에 상당하는 금액을 징수하여야 할 세액에 가산한다.
④ 취득세 과세물건을 취득한 후에 해당 과세물건이 중과세 대상이 된 경우에는 중과세 대상이 된 날로부터 60일 이내에 해당 중과세율을 적용하여 산출한 세액에서 이미 납부한 세액(가산세 포함)을 공제한 금액을 세액으로 하여 신고하고 납부 하여야 한다.
⑤ 재산권과 그 밖의 권리의 취득 이전에 관한 사항을 공부에 등기하거나 등록하려는 경우에는 등기 또는 등록신청서를 등기 등록관서에 접수하는 날까지 취득세를 신고하고 납부하여야 한다.

24. 다음은 「지방세법」 상 취득세의 비과세에 대한 내용이다. 옳지 않은 것은? 필 47

① 국가, 지방자치단체, 지방자치단체조합, 외국정부 및 주한국제기구의 취득에 대해서는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 대한민국 정부기관의 취득에 대하여 과세하는 외국정부의 취득에 대하여는 취득세를 부과한다.
② 국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합에 귀속 또는 기부채납을 조건으로 취득하는 부동산에 대하여는 취득세를 부과하지 아니한다.
③ 임시흥행장, 공사현장사무소 등(사치성 재산 포함) 존속기간이 1년을 초과하지 아니하는 임시건축물의 취득에 대하여는 취득세를 부과하지 아니한다.
④ 「징발재산정리에 관한 특별조치법」 또는 「국가보위에 관한 특별조치법 폐지 법률」 부칙 제2항에 따른 동원대상 지역 내의 토지의 수용·사용에 관한 환매권의 행사로 매수하는 부동산의 취득에 대하여는 취득세를 부과하지 아니한다.
⑤ 「주택법」에 따른 공동주택의 개수(건축법상 대수선은 제외한다)로 인한 취득 중 개수로 인한 취득 당시 주택의 시가표준액이 9억원 이하의 주택과 관련된 개수로 인한 취득에 대해서는 취득세를 부과하지 아니한다.

25. 「지방세법」 상 등록면허세에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 등록면허세의 납세의무자는 재산권과 그 밖의 권리의 설정·변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부에 등기 또는 등록을 하는 자이다. 필 76
② 부동산에 관한 등록면허세 과세표준의 신고가 없거나 신고가액이 시가표준액 보다 적은 경우에는 시가표준액을 과세표준으로 한다. 필 77
③ 부동산등기에 대한 등록면허세로서 세액이 6천원 미만인 경우, 해당 등록면허세를 징수하지 아니한다. 필 79
④ 무덤과 이에 접속된 부속시설물의 부지로 사용되는 토지로서 지적공부상 지목이 묘지인 토지에 관한 등기에 대하여는 등록면허세를 부과하지 아니한다. 필 76
⑤ 부동산을 등기하려는 자는 과세표준에 세율을 적용하여 산출한 세액을 등기를 하기 전까지 납세지를 관할 하는 지방자치단체의 장에게 신고·납부하여야 한다. 필 80

이혁 교수님 부동산 세법 단모 1회 정답 - 26.07.04

1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
②	②	②	①	④	④	③	④	①	⑤
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
④	④	③	①	③	②	①	②	⑤	③
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
④	④	⑤	③	③					